Acte N° 3090
Dossier N° 2026000437

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE
A VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), 139, rue du 08 mai 1945, au siège de l'office notarial,

Maître Flore PESANT soussignée, notaire, titulaire d'un office notarial immatriculé à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) sous le numéro 59302 et domicilié à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), 139, rue du 08 mai 1945,

A REÇU à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte authentique sur support électronique, contenant :

DONATION ENTRE VIFS

IDENTIFICATION DES PARTIES A L'ACTE

DONATEUR
Madame Monique Evelyne, Madeleine **BRIOIS**, Collaboratrice d'agent d'assurance, demeurant à VILLENEUVE-D'ASCQ (59493), 38, allée des campanules,
Née à LILLE (59000), le 2 avril 1946.
Veuve de Monsieur Gérard Marcel **LEGLAND**, et non remariée.
Non soumise à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
« Résidente » au sens de la réglementation fiscale.

Ci-après dénommée « DONATEUR » sans égard à leur intervention directe ou par mandataire ; en outre, ce terme sera employé au masculin et désignera indifféremment la personne physique ci-dessus, homme ou femme.

D'UNE PART

DONATAIRES

1) Madame Ludivine Joëlle **LEGLAND**, chef de projet, demeurant à CHATENAY-MALABRY (92290), 64, rue du Docteur Le Savoureux,
Née à HAUBOURDIN (59320), le 6 mai 1973.
Célibataire.
Non soumise à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
« Résidente » au sens de la réglementation fiscale.

2) Monsieur Sylvain Philippe **LEGLAND**, expert informatique, demeurant à GRABELS (34790), , chemin de la désirade,
Né à HAUBOURDIN (59320), le 7 août 1974.
Divorcé de Madame Laurence Martine **COPIN**, suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 12 octobre 2015, et non remarié.
Non soumis à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
« Résident » au sens de la réglementation fiscale.

3) Monsieur Arnaud Tony **LEGLAND**, responsable de production, demeurant à SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX (30340), 40, chemin des peupliers,
Né à HAUBOURDIN (59320), le 29 octobre 1977.
Célibataire.
Non soumis à un pacs ou partenariat,
De nationalité française.
« Résident » au sens de la réglementation fiscale.

Ci-après dénommés « DONATAIRES », sans égard à leur intervention directe ou par mandataire ; en outre, ce terme sera employé au masculin et désignera indifféremment les personnes physiques ci-dessus, homme ou femme.

ENSEMBLE D'AUTRE PART

LIEN DE PARENTE – QUALITES DES DONATAIRES

Madame Ludivine LEGLAND, Monsieur Sylvain LEGLAND et Monsieur Arnaud LEGLAND sont les enfants et seuls présomptifs héritiers pour un tiers (1/3) chacun de Madame Monique BRIOIS.

PRESENCE - REPRESENTATION

- Madame Monique **BRIOIS** est ici présente.
- Madame Ludivine **LEGLAND**, non présente, est ici représentée par Madame Nathalie FOUQUET, collaborateur en l'Office domiciliée professionnellement à VILLENEUVE-D'ASCQ, 139, rue du 08 mai 1945, en vertu de la procuration qui lui a été donnée suivant acte reçu par Maître , notaire à , le , dont une copie authentique est ci-annexé.
- Monsieur Sylvain **LEGLAND**, non présent, est ici représenté par Madame Nathalie FOUQUET, collaborateur en l'Office domiciliée professionnellement à VILLENEUVE-D'ASCQ, 139, rue du 08 mai 1945, en vertu de la procuration qui lui a été donnée suivant acte reçu par Maître Victor VENDRELL, notaire à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), le , dont une copie authentique est ci-annexé.
- Monsieur Arnaud **LEGLAND**, non présent, est ici représenté par Madame Nathalie FOUQUET, collaborateur en l'Office domiciliée professionnellement à VILLENEUVE-D'ASCQ, 139, rue du 08 mai 1945, en vertu de la procuration qui lui a

été donnée suivant acte reçu par Maître , notaire à , le , dont une copie authentique est ci-annexé.

CAPACITE DES PARTIES

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants le cas échéant, qu'il n'existe de leur chef aucun empêchement ou obstacle ni aucune restriction d'ordre légal, contractuel ou judiciaire, à la réalisation de la donation objet du présent acte.

Elles déclarent notamment :

- qu'elles ne font pas et n'ont jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de leurs biens ;
- qu'elles ne font pas et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers prévu au Code de la consommation ;
- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été frappées d'une procédure de sauvegarde judiciaire, et qu'elles ne sont pas et qu'elles n'ont jamais été en état de faillite personnelle, règlement judiciaire, liquidation de biens, redressement judiciaire, cessation de paiement ou autres ;
- qu'elles ne sont ni placées sous une mesure de protection juridique des majeurs, ni frappées d'aucune interdiction légale, et qu'aucune procédure susceptible de restreindre leur capacité civile n'est en cours ;
- qu'elles ne sont pas concernées par les dispositions relatives à l'aide sociale.

DONATION

Le DONATEUR fait donation entre vifs **EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE,** aux DONATAIRES qui acceptent expressément, de la **NUE-PROPRIETE** des biens dont la désignation suit :

BIENS DONNES

La NUE-PROPRIÉTÉ d bien ci-après désigné:

Sur la commune de VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), 38, allée des Campanules,

Une maison à usage d'habitation.

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section	Numéro	Lieudit	ha	a	ca
MB	12	ALL DES CAMPANULES	0	02	31
Contenance Totale :			**0ha 02a 31ca**		

Effet relatif :

Ces biens sont entrés dans le patrimoine détenu par Madame Monique BRIOIS, savoir :

Acquisition de la pleine propriété aux termes d'un acte reçu par Maître André BIGO, notaire à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), le 4 octobre 1979 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LILLE 3, le 5 décembre 1979, volume 1979 P numéro 43976.

Attestation de propriété de la pleine propriété aux termes d'un acte reçu par Maître Flore PESANT, notaire à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), le 27 mai 2025 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LILLE 3, le 12 juin 2025, volume 2025 P numéro 17597.

Evaluation :

Lesdits bien immobiliers évalués en toute propriété à la somme de **DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (280 000,00 €).**

L'usufruit réservé par Madame Monique BRIOIS, compte tenu de son âge évalué à 30 %, s'élève à QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE EUROS (84 000,00 €).

Par suite, il ressort, pour la seule **NUE-PROPRIETE** donnée, une valeur de **CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS** (196 000,00 €).

TOTAL des biens donnés : CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196 000,00 €)

Ci, 196 000,00 €

Etant précisé que la valeur en pleine propriété de la totalité des biens donnés s'élève à DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (280 000,00 €).

RECAPITULATIF DE LA MASSE DES BIENS

Masse des biens	Valeur en PP	Valeur transmise
Art UN - MAISON à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules	280 000,00 €	196 000,00 €
Total	280 000,00 €	**196 000,00 €**

ESTIMATIONS RETENUES

Les parties déclarent ici :

- que les estimations retenues pour l'établissement de la masse à partager sont sincères et ont été établies d'un commun accord entre eux, au vu des avis de valeur fournis par l'agence immobilière AVENUE IMMOBILIER, à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord).
- et que les allotissements opérés ci-avant sont égaux.

RECAPITULATIF DU MONTANT DES BIENS DONNES

- La totalité en nue-propriété du bien sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules, pour une valeur de CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196 000,00 €) ;

Ci 196 000,00 €

PROPRIETE-JOUISSANCE

BIENS IMMOBILIERS

Les DONATAIRES sont nus-propriétaires des biens sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules à compter de ce jour aux termes du présent acte.

Ils n'en auront la jouissance qu'à compter du décès de Madame Monique BRIOIS, celle-ci faisant réserve à son profit de l'usufruit sa vie durant.

Modalités d'exercice de l'usufruit

Le DONATEUR, usufruitier, jouira « raisonnablement » de l'usufruit réservé conformément à la loi en pareille matière.

Il veillera à la conservation des biens objet des présentes, ne pourra en changer la nature ou la destination et devra avertir les DONATAIRES de tous empiètements, revendications et actions émanant de tiers quelconques et susceptibles d'affecter leurs droits.

Grosses réparations

Les immeubles donnés devront être tenus en bon état de réparations d'entretien

par le DONATEUR qui bénéficiera de l'usufruit ci-dessus réservé.

De plus, il devra accepter que soient faites les grosses réparations devenues nécessaires et dont le coût demeurera, conformément à l'article 605 du Code civil, à la charge des DONATAIRES, nus-propriétaires.

Impôts

Le DONATEUR acquittera jusqu'à l'extinction de l'usufruit les impôts, contributions et charges de toute nature, en ce compris les impôts fonciers.

Sort du prix de vente des biens donnés

En cas d'aliénation simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Par dérogation, les parties ont, jusqu'au jour de la réitération de l'acte de vente, la possibilité de décider de reporter l'usufruit sur le prix conformément à l'article 621 du Code civil.

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA DONATION

DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL

Le DONATEUR réserve expressément le droit de retour conventionnel prévu par l'article 951 du Code civil, sur tous les biens par lui donnés ou sur ceux qui en seraient la représentation pour le cas où les DONATAIRES, ou l'un d'eux viendraient à décéder avant lui et où les enfants ou descendants desdits DONATAIRES eux-mêmes à décéder sans postérité avant le DONATEUR.

INTERDICTION D'ALIENER

En raison des charges et réserves stipulées aux présentes, le DONATEUR interdit formellement aux DONATAIRES, qui s'y soumettent, d'aliéner sans son concours et son consentement exprès les biens par lui donnés soumis auxdites charges et réserves, et ce à peine de nullité de ces aliénations et de révocation des présentes.

Conformément aux obligations édictées par l'article 900-1 du Code civil, cette interdiction est limitée à la vie du DONATEUR.

Néanmoins, le DONATEUR pourra, si bon lui semble, décider de renoncer à la présente interdiction.

INTERDICTION D'HYPOTHEQUER

En raison des charges et réserves stipulées aux présentes, le DONATEUR interdit formellement aux DONATAIRES, qui s'y soumettent, de donner en garantie hypothécaire sans son concours et son consentement exprès les biens par lui donnés, soumis auxdites charges et réserves, et ce à peine de nullité de ces hypothèques et de révocation des présentes.

Cette interdiction est limitée à la vie du DONATEUR.

ACTION REVOCATOIRE

A défaut par les DONATAIRES, ou l'un d'eux d'exécuter les charges et conditions prévues au présent acte, le DONATEUR pourra faire prononcer la révocation de la donation contre le DONATAIRE défaillant, trente (30) jours après une simple mise en demeure restée infructueuse.

EXCLUSION DE COMMUNAUTE OU SOCIETE D'ACQUETS OU INDIVISION

Le DONATEUR stipule expressément, comme condition de la présente donation, que les biens objet des présentes ne devront faire partie d'aucune communauté existante ou à venir des DONATAIRES, ni d'aucune société d'acquêts ou d'indivision, que ce soit par mariage ou remariage subséquent ou lors d'un changement de régime

matrimonial ou par la signature d'un pacte civil de solidarité.

Cette interdiction s'appliquera également aux biens qui viendraient à leur être subrogés.

Cette interdiction est limitée à la vie du DONATEUR.

RAPPORT

MODALITES DU RAPPORT

Les parties précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation.

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

CONCERNANT L'IMMEUBLE BATI

La donation relative au bien immobilier bâti est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment, sous celles suivantes que les DONATAIRES s'obligent à exécuter et à accomplir, savoir :

1°/ ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION - CONTENANCE

Ils prendront le bien dans son état où il se trouvera au jour fixé pour leur entrée en jouissance, sans aucune garantie de la part du DONATEUR, et sans pouvoir exercer de recours contre un autre donataire, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d'alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté, toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus indiquée, en plus ou en moins, excéda-t-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte des DONATAIRES.

2°/ SERVITUDES

Ils profiteront des servitudes actives et supporteront celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien donné, le tout à leurs risques et périls, sans recours contre le DONATEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi.

A ce sujet, le DONATEUR déclare que l'immeuble donné n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme ou de celles créées ou relatées aux présentes.

3°/ ASSURANCES

Concernant les biens sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules :

Le DONATEUR s'oblige à continuer les contrats d'assurances contre l'incendie et autres risques, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au jour de l'extinction de son usufruit et en acquitter exactement les primes.

Le DONATEUR déclare :

- que l'immeuble sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules est actuellement régulièrement assuré contre l'incendie.

Par un avenant, les contrats d'assurance devront indiquer le démembrement de propriété entre usufruitier et nus propriétaires et sera stipulé qu'en cas de sinistre, l'indemnité versée sera affectée en priorité à la reconstruction ou à la réparation du bien concerné sauf accord contraire des parties.

4°/ IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES

Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels le bien donné peut et pourra être assujetti.

5°/ ABONNEMENTS DIVERS

Ils feront leur affaire personnelle à compter du même jour de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, le tout s'il en existe.

6°/ AMELIORATIONS

Concernant les biens sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules :

Le DONATEUR pourra faire à l'immeuble dont il s'agit tous décors et embellissements qu'il voudra mais à charge de les laisser sans indemnité en fin d'usufruit au donataire.

CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DES BIENS DONNES

URBANISME – ENVIRONNEMENT

URBANISME

Les parties ont dispensé le notaire soussigné de requérir la délivrance de tout document d'urbanisme déclarant parfaitement connaître les biens et avoir pris tous les renseignements concernant les règles d'urbanisme.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par application de l'article L. 213-1-1 du Code de l'urbanisme, la présente donation n'est pas soumise au droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme, celle-ci étant effectuée entre ascendants et descendants.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

La commune du BIEN objet des présentes est située :

- dans une des zones de sismicité mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 du Code de l'environnement ;

Conformément à l'article R. 125-25 II du Code de l'environnement, le DONATAIRE reconnaît que le DONATEUR lui a bien remis à l'occasion de la première visite du BIEN l'état des risques.

Cet état des risques datant de moins de SIX (6) mois, a été établi à partir des informations mises à disposition par le préfet du département de situation du BIEN.

Une copie de cet état accompagnée des copies des extraits de documents et de dossiers, permettant la localisation du BIEN objet des présentes au regard des risques encourus, est ci-annexée.

Il en résulte :

CONCERNANT LES RISQUES TECHNOLOGIQUES :

- que le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.

CONCERNANT LES RISQUES NATURELS :

- que le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.

CONCERNANT LES RISQUES MINIERS :

- que le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.

CONCERNANT LES RISQUES SISMIQUES :

- que le BIEN est situé dans une commune soumise à risque sismique, classée en conformément aux dispositions de l'article R. 563-4 du Code de l'environnement.

CONCERNANT LE RECUL DU TRAIT DE COTE :

- que le BIEN n'est pas situé dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte.

INFORMATION CONCERNANT LES SINISTRES :

En outre, le DONATEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit BIEN n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, miniers ou technologiques (articles L. 125-2 et L. 128-2 du Code des assurances), ce qui est confirmé par l'état des risques ci-annexé.

CARNET D'INFORMATION DU LOGEMENT

En ce qui concerne les biens et droits immobiliers sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules :

Le DONATEUR déclare qu'il n'existe pas de carnet d'information du logement.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent au DONATEUR savoir :

I - Du chef de la communauté LEGLAND-BRIOIS :

L'immeuble sis à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules appartenaient à Monsieur Gérard Marcel LEGLAND, Professeur des écoles, né à HAUBOURDIN (59320), le 24 novembre 1943, et Madame Monique Evelyne, Madeleine BRIOIS, collaboratrice d'agent d'assurance, née à LILLE (59000), le 2 avril 1946.

Mariés à la mairie de LILLE (59000), le 3 juillet 1972,

Pour les avoir acquis, en l'état futur d'achèvement, de :

Monsieur Pierre DEHONDT, demeurant à MARCQ EN BAROEUL (Nord), Avenue de Verdun, agissant en qualité de directeur général de la société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré « LOGIS METROPOLE » dont le siège social est à MARCQ EN BAROEUL, avenue Foch numéro 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURCOING, sous le numéro 69B44,

Aux termes d'un acte reçu par Maître André BIGO, alors notaire à MARCQ EN BAROEUL (59700), le 4 octobre 1979.

Cette acquisition a été consentie moyennant le prix de DEUX CENT QUATRE VINGT-UN MILLE DEUX CENT TRENTE FRANCS (281 230,00 Francs), soit la somme de QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (42 873,23 €) payé comptant et quittancé dans l'acte à hauteur de QUATORZE MILLE SOIXANTE-DEUX FRANCS (14 062,00 FRF), soit DEUX MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (2 143,74 €), le surplus a été payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sans recours à un prêt ayant fait l'objet d'une garantie hypothécaire.

Audit acte il a été fait les déclarations d'usage concernant l'état civil et la capacité des parties.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de LILLE 3, le 5 décembre 1979, volume 1979 P numéro 43976.

L'état sur formalités requis suite à cette publication n'a pas été présenté au soussigné.

II – Décès de Monsieur Gérard LEGLAND :

Monsieur Gérard, Marcel LEGLAND, en son vivant retraité, ayant demeuré à VILLENEUVE-D'ASCQ (59493), 38, allée des campanules, Né à HAUBOURDIN

(59320), le 24 novembre 1943. Epoux de Madame Monique Evelyne Madeleine BRIOIS, Marié à la mairie de LILLE (59000), le 3 juillet 1972. Soumis au régime de la communauté universelle. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire. De nationalité française,

Est décédé à LILLE (59000), le 27 décembre 2024.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Thierry LAMMENS, alors notaire à MARCQ EN BAROEUL, le 17 mars 1998, le DEFUNT avait fait donation à son conjoint survivant, qui a accepté, pour le cas de survie, de la pleine propriété de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront au prémourant au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception ni réserve et disposer en toute propriété à compter du jour du décès,

En cas d'existence d'enfants ou de descendant du prémourant : si la réduction est demandée, la donation portera seulement sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété et usufruit soit en usufruit seulement, au choix de l'époux survivant.

Cette disposition figure sur le compte rendu d'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, en date du 7 janvier 2025.

Laissant pour lui succéder :

SON CONJOINT SURVIVANT, Madame Monique Evelyne Madeleine BRIOIS, comparante aux présentes, ci-dessus plus amplement dénommée, qualifiée et domiciliée.

MARIAGE - CONTRAT DE MARIAGE

Le défunt était marié avec Madame Monique BRIOIS, à la mairie de LILLE (59000), le 3 juillet 1972, initialement sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Aux termes d'un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître Flore PESANT, notaire soussignée le 18 octobre 2022, les époux ont déclaré adopter le régime de la communauté universelle.

Suivi d'un acte de dépôt de pièces contenant certificat de non-opposition reçu par Maître Flore PEANT, notaire soussignée le 16 juin 2023.

Aux termes de ce changement de régime matrimonial les époux ont stipulé, à titre de convention de mariage, qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, l'époux survivant aurait droit à l'attribution de la communauté en toute propriété, sans exception sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les biens ou deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s'appliquera, qu'il existe ou non des enfants du mariage, et s'il en use, le survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes de la communauté.

Madame BRIOIS a déclaré :

- Qu'au jour du décès, aucune requête initiale en divorce ou en séparation de corps n'avait été déposée.

- Qu'au moment du décès de son conjoint, il n'existait pas d'enfant qui ne seraient pas issus des deux époux.

Qu'en raison des éléments ainsi rappelés, indépendamment des droits résultant à son profit des articles 756 et suivants du Code civil tels que modifiés par la loi n°2001 1135 du 3 décembre 2001, Madame Monique BRIOIS, DONATEUR aux présentes, a bénéficié de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble des biens composant la communauté susvisée, dissoute par le décès de son conjoint,

Qu'à ce titre, il est habilité à en disposer valablement,

Qu'il n'existe pas de biens propres de la personne défunte,

Qu'il n'y a pas de procès pendant au sujet des droits d'attribution au profit du conjoint survivant.

Ainsi que ces faits et qualités ont été constatés dans un acte de notoriété dressé

par Maître Flore PESANT, notaire à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) le 7 février 2025.

La transmission par décès des droits réels immobiliers a été d'autre part constatée aux termes d'un acte reçu par Maître Flore PESANT, notaire à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), le 27 mai 2025.

Audit acte il a été fait les déclarations d'usage concernant l'état civil et la capacité des parties.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de LILLE 3, le 12 juin 2025, volume 2025 P numéro 17597.

L'état sur formalités requis suite à cette publication n'a pas été présenté d'inscriptions .

AVERTISSEMENTS

LIES AU DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

Le DONATEUR et les DONATAIRES reconnaissent avoir été informés par le Notaire soussigné des dispositions de l'article 751 du Code général des impôts ci-après reprises :

« *Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.*

La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.

Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession. »

Les parties se déclarent parfaitement informées des conséquences pécuniaires pour les DONATAIRES de la réintégration dans le patrimoine du DONATEUR des biens donnés en démembrement de propriété et du complément de droits dont ils devront s'acquitter en cas de décès du DONATEUR dans les TROIS (3) mois des présentes.

LIES AUX AIDES SOCIALES

Le notaire soussigné a donné lecture au DONATEUR et aux DONATAIRES des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles qui dispose notamment :

« Des recours sont exercés selon le cas par l'Etat ou le département :
1° ...
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la

demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
…… »

A cet égard, le DONATEUR déclare qu'à ce jour, il n'a déposé auprès des services compétents, aucun dossier de demande d'une quelconque aide sociale.

Le DONATEUR et les DONATAIRES déclarent avoir été informés par le notaire soussigné que si le DONATEUR devait demander une aide sociale récupérable dans les DIX (10) ans qui suivent la présente donation, l'état ou le département bénéficierait d'un recours en récupération de l'aide sociale à l'encontre des DONATAIRES ; lequel recours s'exercerait dès le premier euro dans la limite et sur la valeur des biens présentement donnés d'après leur valeur au jour de la récupération et leur état à ce jour.

LIES AUX AVANTAGES FISCAUX

Le DONATEUR déclare qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage fiscal pouvant résulter d'un dispositif fiscal quelconque lors de l'acquisition de l'immeuble objet du présent acte et sis à : VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) 38, allée des Campanules.

LIES A L'ARTICLE 924-4 DU CODE CIVIL

Le notaire soussigné a attiré l'attention des DONATAIRES sur les dispositions de l'article 924-4 du Code civil et sur la nécessité d'un consentement donné en application de ces dispositions, soit par le DONATEUR en cas de constitution de droit réels sur les biens présentement donnés, soit par le DONATEUR ainsi que par ses présomptifs héritiers réservataires en cas d'aliénation des mêmes biens, afin qu'aucune action en réduction ou en revendication ne puisse alors être exercée contre le tiers détenteur.

CONSULTATION DU BODACC

Le notaire soussigné déclare avoir consulté le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciale pour toutes les parties à l'acte.

CONSULTATION DU REGISTRE NATIONAL DES GELS DES AVOIRS

Le notaire soussigné déclare avoir consulté le Registre national des gels des avoirs pour toutes les parties à l'acte.

CONSULTATION DE LA BASE DOW JONES

Le notaire soussigné déclare avoir consulté la base Dow Jones pour toutes les parties à l'acte.

FISCALITE

DECLARATIONS

1°/ CONCERNANT LA VALEUR DES BIENS

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la valeur des biens donnés en pleine propriété est de DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (280 000,00 €).

Compte tenu de la réserve d'usufruit, la valeur des biens donnés est de CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196 000,00 €).

Valeur de l'usufruit réservé :
- 84 000,00 € d'usufruit réservé au titre des biens immobiliers donnés,

2°/ CONCERNANT LES DONATIONS ANTERIEURES

Pour l'application des dispositions de l'article 784 du Code général des impôts, le DONATEUR déclare n'avoir consenti, au cours des QUINZE (15) dernières années, aucune donation au profit du DONATAIRE à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.

3°/ CONCERNANT LES ABATTEMENTS

Les DONATAIRES entendent bénéficier pour le présent acte de donation des abattements et réductions de droits prévus par la loi, autant qu'ils trouvent application aux présentes.

CALCUL DES DROITS DE MUTATIONS A TITRE GRATUIT

1) CONCERNANT MADAME LUDIVINE LEGLAND :

Total donné : 65 333,33 €
Abattement légal : 100 000,00 €

Assiette taxable : 0,00 €

2) CONCERNANT MONSIEUR SYLVAIN LEGLAND :

Total donné : 65 333,33 €
Abattement légal : 100 000,00 €

Assiette taxable : 0,00 €

3) CONCERNANT MONSIEUR ARNAUD LEGLAND :

Total donné : 65 333,33 €
Abattement légal : 100 000,00 €

Assiette taxable : 0,00 €

INFORMATION SUR L'IMPOT SUR LE REVENU ET L'IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE

Le notaire soussigné informe les parties que, conformément aux dispositions de l'article 968 du Code général des impôts, l'USUFRUITIER sera imposable, au titre de l'impôt sur le revenu, sur les revenus générés par le bien dont il a la jouissance et ce, pendant toute la durée de l'usufruit.

Il sera également redevable, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière, lequel sera calculé sur la valeur en pleine propriété du bien susvisé.

Le NU-PROPRIETAIRE ne tirant aucun revenu ou avantage immédiat du bien qu'il possède, n'aura en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'impôt sur la fortune immobilière.

Le notaire soussigné alerte toutefois les parties que ce principe de taxation de la pleine propriété dans le patrimoine de l'USUFRUITIER comporte des exceptions prévues par ce même article 968.

Ainsi, sous réserve que l'usufruit ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par l'USUFRUITIER, le bien dont la propriété est démembrée sera compris dans les patrimoines de l'USUFRUITIER ET du NU-PROPRIETAIRE si le démembrement de propriété résulte :

- directement de la loi (comme notamment lors du démembrement opéré au profit du conjoint survivant en application des dispositions de l'article 757 du Code civil) ;
- ou de la vente de la nue-propriété dans les conditions prévues au 2° de l'article 968 précité ;
- ou d'une donation ou d'un legs fait à l'Etat ou certaines personnes morales.

Dans ces trois situations, le NU-PROPRIETAIRE sera, le cas échéant, tenu d'en faire la déclaration au titre de l'impôt sur la fortune immobilière et pourra lui aussi être redevable de cet impôt pour la part lui revenant. Cette part sera calculée suivant les règles du barème fiscal prévues par l'article 669 du Code général des impôts.

Il résulte de ce qui précède que le démembrement résultant du présent acte ne rentre pas dans les cas d'exception prévus par l'article 968 du Code général des impôts. Par conséquent, seule Madame Monique BRIOIS, USUFRUITIER, sera redevable de l'impôt sur la fortune immobilière.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Le notaire soussigné a informé les parties des conséquences fiscales pouvant résulter de la vente des biens et droits immobiliers objet des présentes, notamment au titre de l'imposition sur les plus-values immobilières des particuliers.

FRAIS

Le DONATEUR paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.

En outre, tous les droits et taxes qui seraient dus sur tous rehaussements amiables ou judiciaires des évaluations, acceptés par les DONATAIRES ou imposés par l'Administration ainsi que toutes pénalités, seront à la charge du DONATEUR.

FORMALITES

ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière de LILLE 3, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires.

Si, lors de l'accomplissement de cette formalité ou postérieurement, dans les conditions prévues par les articles 2421 et 2423 du Code civil pour l'inscription des hypothèques légales spéciales, il existe ou survient des inscriptions grevant un immeuble, du chef du DONATEUR ou des précédents propriétaires, le DONATEUR sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation à ses frais, dans les quarante (40) jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu prévu au présent acte.

La taxe de publicité foncière (article 791 du Code général des impôts) est la suivante :

	Montant à payer
196 000,00 € X 0,6 % =	1 176,00 €
1 176,00 € X 2,37 % =	28,00 €
TOTAL =	1 204,00 €

Pour le calcul du montant de la contribution de sécurité immobilière, il est précisé que l'assiette de perception est de 196 000,00 €, par conséquent son montant s'élève à :

196 000,00 € X 0,1 % =	196,00 €

DECLARATIONS FINALES

1°/ SUR LES PARTIES

Le DONATEUR et les DONATAIRES déclarent confirmer les énonciations

figurant en tête du présent acte relatives à leur état civil, leur statut matrimonial, et leur résidence.

En outre, le DONATEUR déclare que la présente donation n'est pas consentie en fraude du droit des tiers créanciers ou de personnes au profit desquelles il se serait constitué caution.

2°/ SUR LES BIENS

Le DONATEUR déclare :

- que les biens immobiliers compris aux présentes sont libres de tout obstacle légal, contractuel ou administratif ;

- et qu'ils sont francs et libres de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale, de tout privilège immobilier spécial ou hypothèque légale spéciale et de saisie.

Les déclarations qui précèdent concernant les droits grevant les biens immobiliers compris aux présentes sont confirmées par un état hypothécaire hors formalité délivré par tout service de la publicité foncière compétent.

AVERTISSEMENT - EFFETS SUCCESSORAUX DE LA DONATION

Les parties reconnaissent avoir été averties par le notaire soussigné que les effets successoraux de la présente donation, notamment en ce qui concerne l'imputation, le rapport et la réduction, relèvent de la loi successorale qui sera applicable au décès du DONATEUR et que sa détermination demeure à ce jour incertaine. Elles reconnaissent avoir été informées de la possibilité qui leur est offerte de choisir la loi applicable à leur succession.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives sus-indiquées.

Spécialement en ce qui concerne les formalités de publicité foncière et autres, et le retour des pièces, domicile est élu en l'office notarial du notaire soussigné.

MEDIATION

Les parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : http://mediation.notaires.fr.

Cette clause ne s'appliquera pas aux litiges ayant pour cause la défaillance du débiteur ou l'exigibilité d'une créance.

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION DU NOTARIAT

Les parties sont informées qu'en cas de litige avec un notaire, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre au médiateur de la consommation du notariat dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : https://mediateur-notariat.notaires.fr/.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires,

registre du PACS, ...) ;

- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte ;
- les établissements financiers concernés ;
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 ;
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés TRENTE (30) ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés SOIXANTE-QUINZE (75) ans et CENT (100) ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées CINQ (5) ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l'adresse suivante : dpo.not@adnov.fr.

Si les parties estiment, après avoir contacté l'office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

POUVOIRS

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, modificatifs ou rectificatifs du présent acte, pour mettre celui-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux de l'état civil.

CONNAISSANCE DES ANNEXES

La totalité des annexes relatées aux présentes a été portée à la connaissance des parties.

La signature électronique du notaire soussigné en fin d'acte, vaut également pour les annexes, comme faisant partie intégrante de la minute.

CERTIFICATION D'IDENTITE DES PARTIES

Le notaire soussigné atteste que l'identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général

des impôts, que le présent acte a lieu sans soulte.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné, conformément aux articles 863 et 864 du Code général des impôts, des sanctions, édictées par le 5 du V de l'article 1754, aux articles 850, 1729 et 1837 dudit Code et à l'article 1202 du Code civil, encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

En outre, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est contredit ou modifié par aucune contre-lettre contenant stipulation de soulte.

DONT ACTE

Sans renvoi.

Généré et visualisé sur support électronique en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an indiqués aux présentes.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a recueilli l'image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.